

# 15 Closing Checkliste Conditions Precedent

Interne Closing-Checkliste mit allen Conditions Precedent (CPs) und Closing Deliverables.  
Datenraum-Auszug. Fiktiv.

## 1. CPs und Deliverables Gesamtübersicht

| Nr. | Item                                 | Type        | Verantwortlich            | Status | Dependencies                                        |
|-----|--------------------------------------|-------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| 1   | Final Cap Table v18                  | CP          | Mandantenkanzlei + CFO    | gelb   | Pool-Shuffle entschieden                            |
| 2   | Wandlung Tante Ermelind beurkundet   | CP          | Notariat                  | rot    | Convertible-Wandlungsformel mit Northbridge geklärt |
| 3   | Pool-Erhöhung beschlossen            | CP          | Gesellschafterversammlung | gelb   | Pre-/Post-Money entschieden                         |
| 4   | Satzungsneufassung                   | CP          | Mandantenkanzlei          | gelb   | Reserved-Matters-Mapping abgeschlossen              |
| 5   | SHA Series A unterzeichnet           | CP          | beide Seiten              | rot    | offene Markup-Punkte                                |
| 6   | Investment Agreement unterzeichnet   | CP          | beide Seiten              | rot    | mit SHA verbunden                                   |
| 7   | Side Letters Northbridge und Krämer  | Deliverable | beide Seiten              | rot    | inhaltlich nicht final                              |
| 8   | Beirats-Geschäftsordnung             | Deliverable | Mandantenkanzlei          | rot    | Beiratszusammensetzung offen                        |
| 9   | Investor Director Bestellung         | Deliverable | Gesellschafterversammlung | rot    | Identifikation offen                                |
| 10  | Disclosure Letter                    | CP          | Mandantenkanzlei          | gelb   | DD läuft noch                                       |
| 11  | Officer Certificate Geschäftsführer  | Deliverable | Geschäftsführer           | grün   | Standard                                            |
| 12  | Bank-Bestätigung Disagio             | Deliverable | Bank                      | grün   | nach Eintragung                                     |
| 13  | Subscription Agreement unterzeichnet | CP          | Investoren                | rot    | Übernahmeerklärungen                                |
| 14  | Apostille Northbridge Vollmacht      | Deliverable | Northbridge + LU-Notar    | gelb   | Frist                                               |
| 15  | Vollmachten Krämer Angel             | Deliverable | Krämer                    | gelb   | Frist                                               |
| 16  |                                      | Deliverable | Übersetzungsbüro          | gelb   | Frist                                               |

| Nr. | Item                                               | Type         | Verantwortlich               | Status | Dependencies                                                       |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|     | Beglaubigte Übersetzung Vollmachten                |              |                              |        |                                                                    |
| 17  | KYC Northbridge                                    | CP           | Northbridge                  | grün   | GwG-Vorgaben                                                       |
| 18  | KYC Krämer Angel                                   | CP           | Krämer                       | gelb   | GwG-Vorgaben                                                       |
| 19  | KYC Tante Ermelind                                 | CP           | Tante Ermelind               | gelb   | GwG-Vorgaben                                                       |
| 20  | Mandantin Kunigunde Pre-Closing-Briefing           | Deliverable  | Mandantenkanzlei             | rot    | sobald SHA final                                                   |
| 21  | Steuerliche Klärung VSOP                           | Deliverable  | Steuerberatung               | gelb   | mit Closing-Dokumentation abgestimmt                               |
| 22  | IP-Bereinigung Entwicklerverträge                  | CP minor     | Mandantenkanzlei             | rot    | DD-Red-Flag 05                                                     |
| 23  | Customer Consent Change of Control                 | Deliverable  | Mandantin                    | gelb   | DD-Red-Flag 05; sofern Closing als Change of Control klassifiziert |
| 24  | DSGVO Auftragsverarbeiter-Verträge                 | Deliverable  | Mandantin                    | grün   | Standard                                                           |
| 25  | Verzicht Stahlauge auf Pro-Rata                    | Deliverable  | Stahlauge                    | gelb   | sofern Stahlauge nicht mitzieht                                    |
| 26  | Bestätigung Seed-Präferenz Stahlauge               | Deliverable  | Stahlauge + Mandantenkanzlei | gelb   | im SHA als Bestätigung                                             |
| 27  | Officer Certificate Investoren                     | Deliverable  | Investoren                   | grün   | Standard                                                           |
| 28  | Liste neuer Gesellschafter nach Paragraph 40 GmbHG | CP           | Notar                        | grün   | nach Beurkundung                                                   |
| 29  | GwG-Transparenzregistermeldung                     | Post-Closing | Geschäftsführer              | grün   | innerhalb Frist nach Closing                                       |
| 30  | Bekanntmachung Eintragung                          | Post-Closing | Notar/Register               | grün   | nach Eintragung                                                    |

Legende: grün = Standard, kein Risiko. gelb = in Bearbeitung. rot = offene Verhandlungs- oder Klärungsthemen.

## 2. CPs Detail

### (a) CP 1: Final Cap Table v18

Pre-Money 12 Mio. EUR fully diluted. Pool soll 12 Prozent post-Pool-Shuffle erreichen. Wandlung Tante Ermelind eingerechnet, Variante Valuation Cap.

To do bis Closing:

- Variante Pool pre-money vs post-money rechnen, mit Mandantin Kunigunde am Tisch durchgehen.
- VSOP-Anteile separat im Cap Table ausweisen, nicht in Gesellschafterliste.
- Wandlung Convertible mit Anteilszahl finalisieren.

### (b) CP 2: Wandlung Tante Ermelind

Beurkundete Übernahmeerklärung Tante Ermelind, Wandlung im Rahmen der Kapitalerhöhung, Anteilszahl nach Wandlungsformel.

To do:

- Wandlungsschreiben Tante Ermelind formgerecht (beurkundungspflichtig nach Paragraph 55 GmbHG für die Übernahmeerklärung).
- MFL-Check abschließen.
- Side Letter Tante Ermelind aufsetzen, sofern Informationsrechte und Pro-Rata gewünscht.

### (c) CP 5 und CP 6: SHA und Investment Agreement

Offene Markup-Punkte aus Datei 11 abarbeiten:

- Liquidation Preference 1x participating cap 2x vs 1x non-participating
- Vesting Credit 18 Monate vs 24 Monate
- Drag-Schwelle 50 Prozent + Majority vs 60 Prozent + Majority
- Reserved Matters Liste finalisieren

### (d) CP 10: Disclosure Letter

Spielt die Reps and Warranties aus dem SPA-Teil. Hier eintragen:

- Wandeldarlehen Tante Ermelind (Section 4.x „Other Material Agreements“).
- IP-Lage Entwicklerverträge mit „work made for hire“-Formulierung.
- Customer Consent Change of Control bei Enterprise-Kunde.
- VSOP-Programm Stand.
- Beiratsbeschlüsse Slack-Stichpunkte.

### (e) CP 22: IP-Bereinigung Entwicklerverträge

DD-Red-Flag 05. Bis Closing: ergänzende Abtretungserklärung der Entwickler, beidseitig unterzeichnet, schriftliche Bestätigung der Übertragung nach deutschem Recht (Paragraph 31 ff. UrhG).

## 3. CP-Vergleich gegen Term-Sheet-CP-Liste

Hildemar muss vor Closing prüfen: was steht im Term Sheet als CP, was steht in der CP-Liste oben, und wo gibt es Lücken oder Doppelungen.

| Term Sheet CP                      | Interne CP-Liste        | Lücke / Anmerkung                                    |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| „Satisfactory legal due diligence“ | CP 10                   | breite Klausel, intern in DD-Findings übersetzt      |
| „No material adverse change“       | nicht in interner Liste | bewusst ausgelassen, prüfen ob für Mandantin tragbar |

| Term Sheet CP                          | Interne CP-Liste        | Lücke / Anmerkung                                          |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| „Approval of the Investment Committee“ | nicht in interner Liste | Northbridge-internes Approval, außerhalb unserer Kontrolle |
| „Customary closing certificates“       | CP 11, 27               | erfasst                                                    |
| „Bring-down of representations“        | nicht in interner Liste | übersehen, ergänzen                                        |

#### 4. Post-Closing-Themen

- Bekanntmachung der Eintragung im elektronischen Bundesanzeiger.
- Aktualisierung Transparenzregister nach GwG.
- Update KYC bei Banken.
- VSOP-Update an Teilnehmer.
- Public Communication mit Mandantin abstimmen (PR-Erlaubnis, Logo-Rechte).
- Quartalsweise Information-Rights-Stack scharf stellen.

#### 5. Senior-Review-Gates

Vor Closing prüft Adelheid:

1. CP-Liste vollständig und konsistent mit Term Sheet.
2. Wandlung Tante Ermelind formgerecht und in Cap Table abgebildet.
3. Drag- und Vesting-Verhandlungsergebnisse mit Mandantin schriftlich abgestimmt.
4. Notarslot und Übersetzungslogistik gesichert.
5. Mandantenmemo in deutscher Sprache, ohne Anglizismen-Stapel, freigegeben.
6. Disclosure Letter vollständig.